

1501593-68.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... sentido de que:

"Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501593-68.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501593-68.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171497/2022 - 02º D.P. GUARULHOS, 25749589 - 02º D.P.

GUARULHOS, 2171497 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ELTON ASNAL DE LIMA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

ELTON ASNAL DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia (fls. 107/108), no dia 24 de junho de 2022, por volta das 10:30 horas, na Rua Jaime dos Santos Augusto Filho, nº 423, Cabuçu, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo ainda desconhecido, tentou subtrair para proveito comum, bens pertencentes a Robson Del Sarto.

Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado e seu comparsa ajustaram a prática de furto.

Assim, ingressaram na residência de Robson Del Sarto, que se encontrava vazia.

A vítima, ao retornar para casa, tomou conhecimento que, enquanto estava fora, seu

televisor havia sido subtraído. Ao se preparar para sair do local, percebeu a presença de ELTON e outro indivíduo no quintal da residência. O comparsa do denunciado conseguiu fugir. ELTON, por sua vez, tentou evadir-se, mas acabou caindo e sendo alcançado pela vítima, que acionou a Polícia Militar. Com ELTON foi encontrada uma mochila com várias ferramentas (auto de exibição e apreensão de fls. 13/14).

A denúncia foi recebida dia 30 de junho de 2022.

Regularmente citado (fl. 137), apresentou defesa prévia (fls. 130/132).

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima, duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado.

O Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, desclassificação para o artigo 150 do CP, afastamento da qualificadora, pena mínima, regime aberto, substituição por PRD, recurso em liberdade e gratuidade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foram coesos e seguros, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituitosa está demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fls.01/02), Boletim de ocorrência (fls. 03/06), Auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), bem como pela prova oral produzida na instrução do processo.

A autoria é segura.

A vítima Robson Del Sarto, ouvido em solo policial, aduz que na madrugada do dia dos fatos, quando a casa estava vazia, ingressaram no seu imóvel e subtraíram seu televisor, dizendo que tomou conhecimento do furto por volta das 10:00 horas, ao retornar para casa e por volta das 11:00 horas, quando se preparava para deixar o imóvel, surpreendeu dois indivíduos no quintal de sua casa, dizendo que um deles conseguiu fugir, e o outro indivíduo, o qual estava com a mochila ao tentar fugir caiu na rua, ferindo a testa, sendo alcançado pelo declarante, ainda com a mochila que trazia consigo em suas costas. Instado, disse não ter agredido o homem e acionou a Polícia Militar.

Em Juízo, disse que se deparou com duas pessoas no quintal e conseguiu deter uma; afirmou que de madrugada soube que haviam subtraído seu televisor; ficou aguardando para ver se retornavam; reconheceu o réu (placa 1).

A declaração da vítima merece toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

"Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório.

Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base do crime de roubo. Qualificadora bem reconhecida quanto ao crime de extorsão. Réu Tauã reincidente. Incensurável o reconhecimento das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo e o concurso de agentes para o crime de extorsão. Regime fechado mantido. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 1509571-81.2021.8.26.0228; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)"

Mas não é só.

Erick de Menezes Ferreira e Eric Marcos Butinhão de Siqueira, ouvidos em solo

policial, afirmaram que na data dos fatos estava de patrulhamento, quando foram acionados via Copom para atender ocorrência de indivíduo detido após tentativa de furto a resistência. Quando chegaram viram Robson, morador do imóvel, salientando que o indivíduo Elton estava na frente de sua residência e ferido na testa; e Robson informou que na madrugada de hoje ocorreu furto em sua casa, sendo subtraída uma televisão, constatando tal fato ao retornar pela manhã, dizendo ainda que ao sair do imóvel, ainda no quintal, surpreendeu dois indivíduos no quintal de sua casa, os quais estavam com uma mochila e ao serem surpreendidos, um deles fugiu não sendo alcançado e o outro, no caso Elton, passou a correr, todavia, caiu e se feriu. Em seguida, Robson afirmou ter acionado a Polícia Militar, via 190; os policiais terem indagado Elton quanto ao ocorrido e o mesmo afirmou que trabalha com reciclagem e teria ingressado no imóvel para ver se encontrava algo de interesse, acessando o imóvel pela porta da frente, a qual não estava trancada. Em Juízo, disse que foram acionados via COPOM e foram ao local; lá o réu já estava detido; a vítima disse que se deparou com o réu no quintal e o deteve; com o réu encontraram algumas ferramentas; ele disse que estava procurando material para reciclagem; a vítima mencionou que havia mais uma pessoa, mas que havia fugido. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215) .

Finalmente o réu, Elton Asnal de Lima, ouvido em solo policial, ficou em silêncio. Em Juízo, disse que viu o portão aberto e entrou pois estava procurando material para reciclagem; tentou explicar para o dono da casa, mas ele estava muito alterado; disse que estava sozinho.

Diante os fatos, fica evidente nos autos, o elemento volitivo da ação, em que o acusado se aproveitou da ausência de vigilância no local e, no momento oportuno, com animus de assenhoreamento de coisas alheias móveis, que sabia não lhe pertencer; portanto, o dolo fica comprovado diante da robustez das provas carreadas aos autos. Fica comprovado também, por ter variadas ferramentas que supostamente foram usadas para entrar na casa da vítima (fls. 13/14). Assim, afasto a alegação de desclassificação para o artigo 150 do Código Penal.

De outro lado, a qualificadora de concurso de pessoas também restou comprovado pelo depoimento da vítima.

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, totalizando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, considerada a causa de diminuição de pena consistente na tentativa, conforme artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduz a pena anterior na fração de 2/3, tendo em vista que o réu foi detido logo após ingressar no imóvel do autor, passando-a para 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Dada a reincidência, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos II e III, e § 3º, do Código Penal), bem

como da concessão do benefício do sursis (art. 77, incisos I e II do Código Penal), fixando o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar ELTON ASNAL DE LIMA, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no mínimo legal.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Em caso de recurso, o acusado deverá aguardar o julgamento preso. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA